

인 사 규 정

제정 2012. 4. 9. 규정 제 2호

일부개정 2012. 9. 14. 규정 제 2-1호

일부개정 2014. 3. 13. 규정 제 2-2호

일부개정 2014. 7. 7. 규정 제 2-3호

일부개정 2014. 11. 25. 규정 제 2-4호

일부개정 2015. 12. 29. 규정 제 2-5호

일부개정 2016. 3. 9. 규정 제 2-6호

일부개정 2016. 12. 19. 규정 제 2-7호

일부개정 2017. 11. 17. 규정 제 2-8호

일부개정 2018. 4. 9. 규정 제 2-9호

일부개정 2018. 11. 21. 규정 제 2-10호

일부개정 2019. 7. 4. 규정 제 2-11호

일부개정 2019. 8. 22. 규정 제 2-12호

일부개정 2019. 12. 18. 규정 제 2-13호

일부개정 2020. 6. 25. 규정 제 2-14호

일부개정 2020. 12. 21. 규정 제 2-15호

일부개정 2022. 12. 19. 규정 제 2-16호

일부개정 2023. 2. 28. 규정 제 2-17호

일부개정 2023. 7. 3. 규정 제 2-18호

일부개정 2023. 12. 27. 규정 제 2-19호

일부개정 2025. 8. 25. 규정 제 2-20호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 한국의료분쟁조정중재원의 직원에 대한 임용, 징계 등 인사관리의 기준을 정하여 공정하고 효율적인 인사관리를 도모함을 목적으로 한다. <개정 2018. 4. 9.>

제2조(적용범위 및 다른 규정과의 관계) ① 이 규정은 한국의료분쟁조정중재원(이하 “의료중재원”이라 한다)의 직원(연단위 이상으로 고용계약된 계약직 직원을 포함한다)에 대하여 적용하며 상임위원, 계약직 직원 운영에 대한 필요한 사항에 관하여는 원장이 별도로 정하는 바에 따른다.

② 직원의 인사관리에 관한 사항은 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. <개정 2018. 4. 9.>

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “임용”이란 신규채용, 승진, 전보, 전직, 파견, 겸임, 강임, 휴직, 정직, 직위해제, 복직, 면직, 해임 및 파면 등 인사관리에 관한 일체의 발령을 말한다.
2. “직무”란 1명의 직원이 담당하는 과업의 집합을 말한다. <개정 2018. 4. 9.>
3. “직군(職群)”이란 「직제규정」 제5조제1항에 따라 일반직과 전문

직으로 구분되는 직원의 군을 말한다. <개정 2018. 4. 9., 2019. 8. 22.>

4. “직위”란 1명의 직원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다. <개정 2018. 4. 9.>

5. “직급”이란 직무의 종류, 곤란성과 책임도가 상당히 유사한 직위의 군(群)을 말한다.

6. “보직”이란 직원에게 일정한 직책을 부여함을 말한다.

7. “승진”이란 현재 보직되어 있는 직급보다 상위의 직급에 임명하는 것을 말한다.

8. “강임”이란 현재 보직되어 있는 직급보다 하위직급에 임명하는 것을 말한다.

9. “전보”란 동일한 직급 내에서의 보직변경을 말한다.

10. “전직”이란 직군을 달리하는 임용을 말한다.

11. “대기”란 일정기간 직위를 해제함을 말한다.

12. “복직”이란 휴직, 직위해제 및 정직 중에 있는 직원을 직위에 복귀시키는 것을 말한다.

13. “면직”이란 의원면직, 징계면직(파면 또는 해임) 및 직권면직 등 직원으로 하여금 그 직을 면하게 하여 근로관계를 소멸하는 것을 말한다.

14. “중징계”란 파면, 해임 또는 정직을 말한다.

15. “경징계”란 함은 감봉 또는 견책을 말한다.

제2장 인사위원회

제4조(설치) 직원에 대한 공정하고 객관적인 인사관리에 필요한 사항을 심의하기 위하여 인사위원회를 둔다.

제5조(구성) ① 인사위원회는 위원장 1명을 포함하여 4명 이상 8명 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2017. 11. 17.>

② 위원장은 사무국장이 된다. 다만, 사무국장이 부득이한 사유로 직무를수행할 수 없거나 위원장이 되기에 부적당하다고 인정되는 심의사항이 있는 때에는 원장이 위원 중에서 따로 위원장을 지명할 수 있다. 다만, 원장이 지명한 위원장이 제척사유 등으로 회의에 참석할 수 없는 경우에는 위원 중에서 호선한다. <개정 2013. 3. 13., 2017. 11. 17., 2018. 4. 9., 2025. 8. 25.>

③ 인사위원회는 제6조에 따른 심의사항이 발생하여 심의하고자 할 때 구성하며 위원은 2급 이상의 직원과 상임위원 중에서 원장이 지명한다. 다만, 제6조제1호, 제2호, 제3호, 제5호, 제9호의 심의사항에 대하여는 인사운영의 공정성과 투명성 확보를 위하여 외부위원을 포함하도록 하여야 한다. <개정 2015. 12. 29., 2017. 11. 17., 2018. 4. 9., 2019. 8. 22.>

④ 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되 간사는 인사업무를 담당하는 팀의 장으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 인

사업무를 담당하는 직원이 그 직무를 대행할 수 있다.

⑤ 인사위원회의 설치·운영에 관하여 필요한 사항은 원장이 따로 정할 수 있다.

제6조(심의사항) 인사위원회의 심의사항은 다음 각 호와 같다.

1. 인사 기본방침에 관한 사항
2. 직원의 채용, 승진, 전직, 강임, 직위해제, 직권면직 및 명예퇴직, 조기퇴직에 관한 사항
3. 포상에 관한 사항 <개정 2014. 7. 7.>
4. 근무성적평정의 조정에 관한 사항
5. 재해보상에 관한 사항
6. 성과연봉 지급, 연봉이의신청 조정, 승진가산율 등에 관한 사항
<개정 2014. 7. 7.>
7. 직원의 소청 및 고충처리에 관한 사항
8. 6개월 이상 장기연수 교육대상자 선발에 관한 사항
9. 무기계약 근로 전환에 관한 사항 <신설 2017. 11. 17.>
10. 기타 인사에 관하여 중요하다고 인정되는 사항 <개정 2017. 11. 17.>

제7조(인사위원회의 소집 및 회의) ① 위원장은 제6조의 심의사항이 발생하였을 경우에 인사위원회의 회의를 소집하며 그 의장이 된다.

② 인사위원회의 회의는 재적위원(위원장을 포함한다. 이하 같다) 3

분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 삭제 <2022. 12. 19.>

④ 인사위원회에서 심의·의결된 내용은 별지 제1호 서식에 따른 의결서에 기록하고 출석위원 전원이 기명날인 또는 서명 한다.

제7조의2(제척·기피·회피) ① 인사위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승진, 직권면직에 관한 심의·의결에서 제척된다. 다만, 제3호의 경우에는 직권면직과 관련된 심의·의결에 한정한다.

1. 위원 본인 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 심의·의결의 대상자인 경우
2. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 사람이 해당 심의·의결의 대상자인 경우
3. 위원 본인이 심의·의결 대상자의 직근 상급자이거나 징계 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 경우

② 인사위원회의 심의·의결 대상자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위원에 대한 기피를 신청할 수 있고, 인사위원회는 해당 위원의 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피신청의 대상이 되는 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

1. 인사위원회의 위원에게 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있는 경우

2. 그 밖에 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우
③ 인사위원회 위원이 제1항의 제척사유 또는 제2항의 기피사유에 해당한다고 판단한 때에는 스스로 해당 심의·의결에서 회피할 수 있다.

[본조신설 2022. 12. 19.]

제8조(의견청취 및 자료의 제출) 인사위원회는 부의된 사항을 심의하기 위하여 외부 전문 인사 또는 관계인을 인사위원회에 참석시켜 의견을 청취하거나, 해당 부서로 하여금 심의를 위하여 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.

제9조(회의의 비공개와 비밀엄수) 인사위원회의 회의는 공개하지 아니하며 참석한 자는 토의된 내용 중 발표된 것을 제외하고는 그 내용을 일체 누설하여서는 아니 된다.

제10조(회의록) ① 간사는 인사위원회에 참석하여 회의록을 작성하고 출석한 위원의 서명 또는 기명날인을 받아 보관하여야 한다.

② 회의록은 공개하지 아니한다.

제11조(시행 및 재심의 요구) 인사위원회의 의결사항은 원장의 결재를 받아 이를 시행한다. 다만, 원장은 이의가 있을 경우 인사위원회에 대하여 한 차례에 한정하여 재심의를 요구할 수 있다. <개정

2018. 4. 9.>

제3장 임 용

제12조(직원의 임용) 직원의 임용은 시험성적, 근무성적, 업무수행실적, 자격(면허), 적성 및 기타 능력의 실증에 따라 원장이 행한다.

<개정 2018. 4. 9.>

제13조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 임용될 수 없다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 피한정후견인 또는 피성년후견인 <개정 2018. 4. 9.>
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 <개정 2018. 4. 9.>
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람 <개정 2018. 4. 9.>
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람 <개정 2018. 4. 9.>
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 사람 <개정 2018. 4. 9.>
6. 법원의 판결 또는 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람 <개정 2018. 4. 9.>
7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 사람 <개

정 2018. 4. 9.>

8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 사람 <개

정 2018. 4. 9.>

9. 「변호사법」 제90조제1호부터 제3호까지 징계처분을 받은 사람

<개정 2018. 4. 9.>

10. 「의료법」 제66조제1항의 자격정지처분을 받은 사람 <개정

2018. 4. 9.>

11. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제

82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 사람 <신설

2018. 11. 21.>

12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100

만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지

아니한 사람 <개정 2023. 7. 3.>

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭

력범죄 <신설 2023. 7. 3.>

나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조

제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄 <신설 2023. 7. 3.>

다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스

토킹범죄 <신설 2023. 7. 3.>

13. 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된

죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확

정된 후 2년이 지나지 아니한 사람 <신설 2020. 6. 25.>

14. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러
파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료
감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이
경과한 사람을 포함한다) <신설 2020. 6. 25.>

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
<신설 2020. 6. 25.>

나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아
동·청소년대상 성범죄 <신설 2020. 6. 25.>

제14조(신규채용) ① 직원을 채용하는 경우 공개경쟁시험으로 채용하
는 것을 원칙으로 하며, 직원 채용에 관한 세부사항은 원장이 따로
정할 수 있다. <개정 2015. 12. 29., 2018. 4. 9., 2019. 12. 18., 2023.
12. 27.>

② 삭제 <2023. 12. 27.>

③ 신규로 채용될 사람은 별표 1 “채용자격기준표”에 해당되어야 하
며, 경력환산이 필요한 경우 별표 2 “경력환산기준표”에 따른다.
<개정 2018. 4. 9., 2023. 12. 27.>

④ 삭제 <2023. 12. 27.>

⑤ 삭제 <2023. 12. 27.>

제15조(채용시험) ① 직원의 신규채용을 위한 시험은 각 직군 및 직급별로 구분하여 직무수행에 필요한 학식 및 응용능력의 검사 등으로 한다.

② 삭제 <2023. 12. 27.>

③ 시험의 종류, 공고, 방법 및 합격자결정 등에 관하여 필요한 세부사항은 원장이 별도로 정할 수 있다.

제16조(수습임용) ① 신규 채용된 직원은 3개월의 기간 동안 수습직원으로 임용할 수 있으며, 그 기간 중 근무성적 또는 교육훈련성적 등이 양호한 사람에 대하여 정규직원으로 임용한다. 다만, 채용대상자 중 경력 등을 감안하여 수습기간을 둘 필요가 없다고 인정되는 경우에는 이를 면제 또는 단축할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

② 수습기간 중에 있는 직원의 근무성적 또는 교육훈련성적이 불량하여 당해 직무를 감당하기에 부적당하다고 인정되거나, 직원으로서 제규정을 위반하였을 때에는 제53조에도 불구하고 면직시킬 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 수습기간은 근무연수에 포함한다. 다만, 15일 이상의 특별휴가 및 휴직기간, 정직 및 직위해제기간은 수습기간에 포함하지 아니한다. <개정 2018. 4. 9.>

④ 신규 채용자가 수습으로 임용되기 전에 미리 교육훈련을 받게 되는 경우에는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. <개정

2018. 4. 9.>

제17조(고문 및 자문위원) 원장은 의료중재원 업무를 수행함에 있어 전문적인 지식과 기술이 필요한 법률, 회계, 노무 및 기타 의료중재원의 사업을 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 예산의 범위에서 고문과 자문위원을 둘 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

제18조(기간제 및 단시간근로자 등의 채용) ① 원장은 의료중재원의 사업을 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 예산의 범위에서 계약직원, 임시직원 또는 기간제 근로자 및 단시간근로자를 계약에 따라 채용할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

② 제1항에 따라 채용하는 인력의 운영에 관한 세부사항은 원장이 따로 정한다. <개정 2018. 4. 9.>

제19조(신원조회) 직원의 신규임용에 있어서 필요한 경우 신원조회를 할 수 있다.

제4장 보 직

제20조(보직관리의 원칙 및 기준) ① 원장은 「직제규정」이 정하는 바에 따라 모든 직원에 대하여 그 직급에 상응하는 일정한 직위 또

는 임무를 부여하여야 한다. 다만, 휴직, 직위해제 또는 정직 중인 직원은 그러하지 아니한다. <개정 2018. 4. 9.>

② 원장은 직원을 보직할 때에는 해당 직원의 전공분야, 훈련, 근무 경력, 전문성, 적성 및 생활 근거지 등을 고려하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 원장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 보직 없이 근무하게 하거나 특정부서에 업무지원을 명할 수 있다.

1. 직제의 신설, 폐지 시 그 준비 등을 위하여 필요한 경우
2. 법원 또는 노동위원회에서 파면, 해임 또는 직위해제처분의 무효 또는 취소의 판결이나 결정이 확정되어 복직되는 경우 그 직급의 정원에 최초의 결원이 생길 때까지
3. 「직제규정」에 따라 정원을 초과 운영하고 있는 경우 6개월 이상 휴직 또는 장기과전자가 복직할 때 그 직급의 정원에 최초의 결원이 생길 때까지 <개정 2018. 4. 9.>
4. 1년 이상의 장기훈련을 위한 사전준비를 위하여 필요한 경우 2개월 이내
5. 공적 및 사적인 사정으로 인하여 원만하고 정상적인 직무수행이 곤란하다고 인정되는 경우 3개월 이내
6. 삭제 <2016. 12. 19.>

제21조(전보 및 전직) ① 원장은 인사교류의 필요가 있다고 인정할

때에는 같은 직급 내에서 보직을 변경할 수 있다. 다만, 특정 업무에 필요한 직위와 전문지식 또는 자격이 필요한 직위에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2018. 4. 9.>

② 직원의 동일직위에 대한 보직기간은 1년 이상을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 보직기간을 달리 정할 수 있다.

1. 전보로 인하여 심각할 정도의 개인적 고충이 발생한 경우
2. 기구개편, 직제 또는 정원의 변경, 기타 인사관리 상 부득이한 경우

③ 원장은 필요한 자격을 갖춘 직원에 대하여 직군 간에 전직을 실시할 수 있다.

④ 전직은 직급별 정원의 범위에서 하되, 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 결정한다. <개정 2018. 4. 9.>

제22조(파견근무 등) ① 원장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 직원으로 하여금 파견근무 또는 업무지원을 하게 할 수 있다.

1. 다른 부서의 업무과다로 인해 인력지원이 필요한 경우 <개정 2018. 4. 9.>
2. 관련 부서간의 긴밀한 협조를 요하는 특수 업무의 공동수행을 위하여 필요한 경우
3. 대외파견
4. 직원이 국내외에서 의료중재원의 업무와 관련하여 교육훈련을 받는 경우

5. 기타 원장이 필요하다고 인정하는 경우

② 원장은 의료중재원의 사업과 관련하여 필요하다고 인정되는 경우에는 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관 등 필요한 기관의 직원을 파견 받아 근무하게 할 수 있으며, 필요에 따라 업무에 상당하는 직위를 부여할 수 있다.

③ 제1항에 따른 파견근무기간은 2년 이내로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 1년의 범위에서 연장할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

제23조(파견 받은 직원의 관리) ① 제22조제2항에 따라 파견 받은 직원에 대한 복무관리 등은 파견 받은 부서장이 행한다.

② 제22조제2항에 따른 파견근무자의 복무관리는 의료중재원의 제규정을 따르는 것을 원칙으로 한다. 다만, 복무, 근무평정 등과 관련하여 해당기관과 협의가 있는 경우 이에 따른다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 다른 부서에서 파견 근무하는 사람이 그 파견기간 중에 징계사유에 해당하게 된 때에는 파견 받은 부서장은 해당 파견근무자의 소속 부서장에게 그 사실을 통보하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

④ 원장은 제22조제2항에 따라 파견 근무하는 다른 기관 직원이 의료중재원의 규정이나 지시사항을 위반하는 경우에는 관련기관의 장과 협의하여 복귀조치를 할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

제24조(직무대리 및 겸임) 원장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경

우 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위에서 직무를 대리하게 하거나 겸임시킬 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 직원의 결원, 출장 또는 사고가 있을 때
2. 임용예정 직위에 관련되는 전문 인력의 확보가 필요한 경우
3. 기타 보직관리상 필요한 경우

제25조(강임) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 있는 경우에는 인사위원회의 의결을 거쳐 강임할 수 있다.

1. 직제·정원의 조정 또는 예산의 감소에 따라 폐직 또는 과원이 되었을 때 <개정 2018. 4. 9.>
2. 사법기관의 판단이나 감사결과 부정한 방법에 따라 승진하였음이 명확히 확인된 때 <개정 2018. 4. 9.>

② 직원을 강임할 때에는 바로 하위직급의 직위에 임용하여야 한다.

③ 제1항제1호의 규정에 따라 강임된 직원은 상위직급의 직위에 결원이 있는 경우에는 우선하여 승진 임용하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

제5장 승진

제26조(승진의 원칙) 승진은 근무성적평정, 경력평정, 가점평정, 기타 능력의 실증에 따라 공정하고 차별 없이 실시함을 원칙으로 한다.
<개정 2018. 4. 9.>

제27조(근무평정) ① 원장은 승진임용에 필요한 인사관리를 위하여 근무성적평정, 경력평정, 가점평정 등을 실시하여야 한다.

② 근무평정의 방법 및 기타 필요한 사항에 관하여는 원장이 따로 정한다. <개정 2018. 4. 9.>

제28조(승진방법) ① 직원의 승진은 승진후보자명부를 기초로 하여 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 행한다.

② 제1항에 따른 승진은 동일 직군의 바로 하위직급에 재직하는 직원을 임용한다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 제1항에 따라 직원을 승진 임용할 때에는 승진후보자명부의 고순위자순으로 임용하고자 하는 결원수의 3배수 이내의 범위에 있는 직원 중에서 임용한다. <개정 2018. 4. 9.>

④ 제3항에도 불구하고 승진 임용하고자 하는 결원 수에 대한 승진 심의대상 범위에 포함되는 직원 중에 승진제한사유에 해당하는 직원이 있는 경우에는 그 직원을 제외하고 그 직원 수만큼 승진심의 대상 범위를 확대할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

⑤ 승진소요인원은 승진대상 직군 및 직급별 결원을 기준으로 산정한다.

제29조(승진소요최저연수) ① 직원이 승진하기 위하여는 다음 각 호

의 기간 이상 당해 직급에 재직하여야 한다.

1. 2급 : 4년 <개정 2019. 8. 22.>

2. 일반직 3급 및 전문직 가급 : 3년 <개정 2019. 8. 22.>

3. 일반직 4급 및 전문직 나급 : 3년

4. 일반직 5급 이하 및 전문직 다급 이하 : 2년

② 제1항의 기간에는 징계처분기간, 휴직기간 및 직위해제기간은 포함하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 휴직기간 및 직위해제기간은 포함한다. <개정 2018. 4. 9., 2023. 2. 28.>

1. 「병역법」에 따른 병역복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되어 휴직한 기간 <개정 2018. 4. 9.>

2. 직무로 인한 부상과 질병으로 휴직한 기간

3. 제58조제2항제4호에 따라 휴직한 기간. 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간은 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」 제19조제2항에 따른 육아휴직기간에 한하되, 셋째 자녀부터는 총 휴직기간이 같은 법에 따른 육아휴직기간을 넘는 경우에도 그 휴직기간 전부로 한다. <개정 2025. 8. 25.>

4. 「남녀 고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」 제22조의2에 따라 휴직한 기간 <신설 2019. 12. 18.>

5. 기타 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간 <개정 2018. 4. 9., 2019. 12. 18.>

6. 직위해제처분 또는 직위해제처분의 사유가 된 사건이 법원의 판결

이나 노동위원회의 결정으로 무죄, 무효 또는 취소된 경우 그 직위해
제처분기간 <신설 2023. 2. 28.>

③ 다음 각 호의 재직기간은 제1항의 기간에 포함한다. <개정 2018.
4. 9.>

1. 강임 전의 직급으로 승진된 경우 강임 전 재직기간
2. 의료중재원의 퇴직 또는 전직 전의 직급으로 제한경쟁채용 또는
전직할 경우 퇴직 또는 전직전의 재직기간 <개정 2019. 8. 22.>

④ 제1항부터 제3항의 기간산정에 있어서는 월수를 단위로 하되, 15
일 이상은 1개월로 계산하고 15일 미만은 포함하지 아니한다. <개
정 2018. 4. 9.>

제30조(특별승진) ① 직원이 해당직급의 승진소요 최저기간 이상 재
직하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 제28조제3항에도
불구하고 인사위원회의 의결을 거쳐 특별승진 임용할 수 있다. <개
정 2018. 4. 9.>

1. 근무성적 또는 업무수행능력이 특히 우수한 사람 <개정 2018. 4. 9.>
2. 의료중재원의 발전 및 위상제고에 현저한 공적이 있다고 인정되
는 사람 <개정 2018. 4. 9.>

② 의료중재원에 현저한 공적을 남긴 직원이 순직하였을 때에는 제
28조에도 불구하고 승진을 추서할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

제31조(승진의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원은 승진 임용할 수 없다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 징계의결요구, 징계처분, 휴직, 직위해제 또는 수습임용 중에 있는 사람 <개정 2018. 4. 9.>

2. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간(개인정보 불법 열람 및 유출, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 「임직원 행동강령」 제27조의4에 해당하는 행위로 인한 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산한 기간)이 경과하지 아니한 사람 <개정 2018. 4. 9., 2019. 12. 18., 2020. 6. 25.>

가. 정직 : 1년 6개월

나. 감봉 : 1년

다. 견책 : 6개월

② 제1항제2호에 따라 승진임용 제한기간 중에 있는 사람이 다시 징계처분을 받은 경우의 승진임용 제한기간은 전 징계처분에 대한 제한기간이 종료되는 날의 다음 날부터 기산한다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 제28조제1항에 따라 승진이 결정되었으나 징계처분 또는 직위해제처분을 사유로 승진을 하지 못한 직원이 법원의 판결이나 노동위원회 결정으로 그 처분이 무효 또는 취소된 경우에는 소급하여 승진시킨다. <신설 2023. 2. 28.>

제32조(근속승진) ① 일반직 6급 및 전문직 라급으로 해당 직급에서 7년 이상 재직한 사람 중 승진임용 제한사유가 없는 경우에는 제26조 및 제28조의 규정에도 불구하고 상위 직급으로 승진 임용할 수 있다. 다만, 최근 2년 이내의 근무성적평정에 따른 최하위 등급으로 평정된 사실이 있는 사람은 그러하지 아니한다. <개정 2018. 4. 9.>

② 근속승진의 운영에 관하여 필요한 사항은 원장이 따로 정한다.

제33조(대우직원의 선발) ① 원장은 해당직급에서 다음 각 호에서 정한 기간 이상 근무하고 승진임용제한사유가 없으며, 근무실적이 우수한 직원을 바로 상위직급의 대우직원으로 선발할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 2급 : 7년 <개정 2019. 8. 22.>

2. 일반직 3급 및 전문직 가급 : 6년 <개정 2019. 8. 22.>

3. 일반직 4급 이하 및 전문직 나급 이하 : 5년

② 제1항에 따른 대우직원의 선발 및 운영 등에 관한 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다. <개정 2018. 4. 9.>

제6장 능 령

제34조(교육·파견 등) ① 직원에 대하여 담당직무와 관련된 학식·기술 및 응용능력의 배양, 업무의 효율적 추진 등을 위하여 일정기

간 교육을 실시하거나 해외 또는 교육·연구기관, 관련기관에 파견하여 필요한 교육과정을 이수하게 하거나 근무하게 할 수 있다. 또한, 정년 잔여기간이 1년 이내에 있는 정년퇴직예정자가 퇴직 후의 경력개발과 사회적응능력 배양을 위하여 필요하다고 인정될 경우 원장은 12개월의 범위 내에서 퇴직준비교육을 명할 수 있다. <개정 2025. 8. 25.>

② 제1항에 따른 파견 직원에 대한 인사, 보수 등은 원직과 동일하게 처우함을 원칙으로 하며 교육훈련에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지급할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 삭제 <2016. 12. 19.>

④ 교육훈련의 실시시기와 방법, 기타 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다. <개정 2016. 12. 19., 2018. 4. 9.>

제35조(포상) ① 의료중재원의 발전에 공헌한 업적이 현저한 직원 또는 근무성적이 우수한 직원에 대하여는 포상할 수 있다.

② 의료중재원의 발전에 현저한 공이 있다고 인정되는 국내·외 인사 또는 단체에 대하여 감사장을 수여할 수 있다.

③ 의료중재원 발전에 공헌하고 업무 능력의 현저한 향상과 모범이 되는 부서에 대해 포상할 수 있다.

④ 포상은 표창장, 감사장 또는 상장 수여로 행하며 부상을 지급할 수 있다.

⑤ 포상은 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 행한다.

제36조(지식관리 및 제안제도) ① 원장은 의료중재원과 직원이 보유하고 있는 지식을 축적·공유·활용하여 새로운 지식을 창출하고, 직원의 창의적인 의견과 고안을 장려·개발하기 위하여 지식관리 및 제안제도를 운영할 수 있다.

② 원장은 우수한 지식활동 및 제안에 대하여는 제35조에 따라 포상을 실시할 수 있으며, 지식활동 및 제안제도의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 원장이 정한다.

제37조(능력증진) 원장은 직원의 근무능력증진을 위하여 직원에 대한 보건, 안전, 복리 후생, 기타 필요한 사항에 대한 기준을 설정하여 실시할 수 있다.

제7장 징 계

제38조(징계의 사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 직원을 징계하여야 한다.

1. 복무규정에서 정하고 있는 직원의 의무를 위반했을 때
2. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만한 때
3. 고의 또는 중대한 과실로 인하여 의료중재원에 손해를 끼쳤을 때

4. 지도감독기관의 징계처분요구가 있을 때
5. 직장 내 성희롱 행위를 한 사람 및 직장 내 괴롭힘을 한 사람
<신설 2019. 8. 22.>
6. 「임직원 행동강령」 제27조의4에 해당하는 행위를 한 경우 <신설 2020. 6. 25.>
7. 소극행정(부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 경우) <신설 2020. 6. 25.>
8. 기타 제1호부터 제7호까지에 준하는 사유가 있을 때 <신설 2016. 12. 19.> <개정 2018. 4. 9., 2019. 8. 22., 2020. 6. 25.>

제39조(징계의 종류 및 효력) ① 징계는 파면, 해임, 정직, 감봉, 견책으로 구분하며, 그 징계사유가 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용인 경우에는 해당 징계 외에 징계부가금을 부과한다. <개정 2014. 7. 7.>

② 징계종류별 효력은 다음과 같다. 다만, 직무상의 공적으로 포상을 받은 직원에 대하여 인사위원회의 의결을 거쳐 징계의 양정을 감경하거나 승진의 제한기간을 단축하거나 면제할 수 있다.

1. 파면은 직원의 신분을 박탈한다.
2. 해임은 그 직을 면한다.
3. 정직은 1개월 이상 3개월 이내의 기간으로 하며, 정직처분을 받은 자는 그 기간 중 직원의 신분은 보유하나 출근하지 않고 직무에 종사하지 못하며, 「보수규정」에서 정하는 바에 따라 보수를 감

액한다. <개정 2022. 12. 19.>

4. 감봉은 1개월 이상 3개월 이내의 기간으로 하며, 「보수규정」에서 정하는 바에 따라 보수를 감액한다.

5. 견책은 전과에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.

6. 징계부가금은 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배 이내의 금액을 부과한다. <신설 2014. 7. 7.>

③ 제2항 단서에 의한 징계 등의 감경 시 동일한 공적으로 중복하여 징계를 감경할 수 없다. <신설 2015. 12. 29.>

④ 제2항 단서에도 불구하고 개인정보 불법 열람·유출, 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용 및 배임 등 그 징계사유가 특히 중할 때에는 징계를 감경할 수 없다. <신설 2014. 7. 7.>

제40조(감사원의 조사와의 관계 등) ① 감사원에서 조사 중인 사건에 대하여는 조사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 못한다.

② 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 수사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

제41조(징계위원회의 구성 및 운영 등) ① 징계업무의 적정을 기하기 위하여 징계위원회를 둔다.

② 징계위원회는 다음 각 호에 따라 구성하되, 위원장 1명을 포함하여 4명 이상 8명 이내의 위원으로 구성하며 징계의 적정성을 확보하고 처벌 관대화 방지를 위해 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1 이상을 외부 위원으로 구성하여야 한다. <개정 2014. 7. 7., 2017. 11. 17.>

1. 위원장은 사무국장이 된다. 다만, 사무국장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없거나 위원장이 되기에 부적당하다고 인정되는 심의사항이 있는 때에는 원장이 위원 중에서 따로 위원장을 지명할 수 있다. 다만, 원장이 지명한 위원장이 제척사유 등으로 회의에 참석할 수 없는 경우에는 위원 중에서 호선한다. <신설 2014. 7. 7.>
<개정 2016. 12. 19., 2017. 11. 17., 2018. 4. 9.>

2. 징계위원회는 징계심의사항이 발생하여 심의하고자 할 때 구성한다. 내부위원은 2급 이상의 직원, 상임위원 중에서 원장이 지명하며, 외부위원은 유관 단체 인사 중 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 관련 경력이 있거나 윤리·청렴의식이 뛰어난 인사를 위촉한다. <신설 2014. 7. 7.> <개정 2018. 4. 9., 2019. 8. 22.>

3. 징계위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되 간사는 인사업무를 담당하는 팀의 장으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 인사업무를 담당하는 직원이 그 직무를 대행할 수 있다. <신설 2014. 7. 7.>

③ 원장은 제49조에 따라 재심청구된 사안을 심의함에 있어서는 원처분을 의결한 징계위원을 교체하여야 한다. 다만, 징계위원회 구성

상 부득이한 경우는 그러하지 아니한다.

④ 징계위원회의 위원 중 징계대상자의 친족이나 그 징계사유와 관계가 있는 사람은 그 징계사건의 심의·의결에서 제척된다. <개정 2018. 4. 9., 2022. 12. 19.>

⑤ 징계대상자는 위원장 또는 위원이 제4항의 제척사유에 해당하는 등 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다. <개정 2022. 12. 19.>

⑥ 제5항의 기피신청이 있을 때에는 징계위원회의 의결로 해당 위원의 기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피신청을 받은 사람은 그 의결에 참여하지 못한다. <개정 2018. 4. 9.>

⑦ 징계위원회 위원이 제4항의 제척사유 또는 제5항의 기피사유에 해당한다고 판단한 때에는 스스로 해당 심의·의결에서 회피할 수 있다. <신설 2022. 12. 19.>

⑧ 징계위원회에 관하여 별도로 정하지 않은 경우에는 제2장 인사위원회를 준용한다. <신설 2014. 7. 7.> <개정 2022. 12. 19.>

제42조(징계의결의 요구) ① 제38조의 징계사유에 해당하는 직원이 있을 때에는 원장은 징계위원회에 징계의결을 요구한다.

② 제38조제4호에 따른 징계처분요구를 받은 사람은 그 처분요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 징계의결을 요구하여야 한다. 다만, 부

득이한 사유가 있는 경우에는 1개월 이내의 범위에서 기간을 연장할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 제1항 및 제2항에 따라 징계의결을 요구할 때에는 별지 제2호서식의 징계의결요구서에 그 징계사유를 입증할만한 내용을 명시하고 중징계 또는 경징계로 구분하여야 한다. 이 경우 중징계는 파면, 해임 또는 정직을 말하며, 경징계는 감봉 또는 견책을 말한다. <개정 2018. 4. 9.>

제43조(징계사유의 시효 등) ① 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. 다만, 개인 정보 불법 열람 및 유출, 금품 및 향응수수와 공금횡령 및 유용, 채용비위에 대한 징계의결 요구에 대하여는 그 기간을 5년으로 한다. <개정 2017. 11. 17., 2018. 11. 21., 2020. 6. 25.>

② 제40조에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.

③ 노동위원회 또는 법원에서 징계위원회의 구성·징계의결, 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다 등을 이유로 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항의 기간이 경과하였더라도 그 결정이나 판결이 확정된 날로부터 3개월 이내에는 다시 징

계의결을 요구할 수 있다.

- 제44조(징계의결 등)** ① 징계위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 1개월 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 1개월에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.
- ② 징계위원회는 위원장을 포함한 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 의견이 분립하여 각 의견에 대한 찬성이 출석위원 과반수에 달하지 못하는 때에는 다수의 의견들을 선정한 후 이를 대상으로 재의결하여 결정한다.
- ③ 징계를 가중하거나 감경하여 의결할 경우에는 의결사항에 그 사실을 명시하여야 한다.
- ④ 징계의결이 요구된 사건에 대한 징계절차의 진행이 제반 법령에 의하여 중지된 때에는 그 중지된 기간은 제1항의 징계의결기한에 산입하지 아니한다.

- 제45조(징계대상자의 진술)** ① 징계위원회는 징계대상자에게 진술의 기회를 부여하기 위하여 별지 제3호 서식에 따라 징계위원회 개최 사실을 통지하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>
- ② 징계대상자가 징계위원회에서의 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 서면진술서나 진술권 포기서를 제출하게 할 수 있다.
- ③ 징계대상자가 정당한 사유 없이 징계위원회에 참석하지 않거나

제2항에 따른 서면진술서 또는 진술권 포기서를 제출치 않을 때에는 진술의 의사가 없는 것으로 간주하여 징계대상자의 진술 없이 징계 의결할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

④ 징계대상자는 자기에게 이익이 되는 사실을 소명하기 위하여 증인 또는 관계인의 심문을 신청할 수 있다.

제46조(징계의 양정) 징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 평소의 품행, 근무성적, 의료중재원에 기여한 공적, 개선의 정, 징계요구의 내용, 징계사실에 이르게 된 동기, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제47조(사회봉사 명령) ① 징계권자는 징계사유가 경미한 직원에 대하여 징계위원회의 의결을 거쳐 징계처분 대신 일정시간의 사회봉사를 명할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 다른 사유로 징계의결요구 중에 있거나 과거에 다른 사유로 받은 징계처분이 말소되지 않은 직원 <개정 2018. 4. 9.>
 2. 형사사건으로 수사 또는 소송 중에 있는 직원 <개정 2018. 4. 9.>
 3. 기타 부적절하다고 판단되는 직원 <개정 2018. 4. 9.>
- ② 사회봉사명령은 32시간 이상으로 하되, 근무시간 이외에 행한 것에 한정한다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 사회봉사명령은 그 명령을 완수할 때까지는 견책처분과 동일한 효력을 가지며, 명령을 받은 날로부터 3개월 이내에 그 명령을 완수한 경우에는 제51조에도 불구하고 완수한 날의 다음날에 징계처분이 말소된 것으로 본다. <개정 2018. 4. 9.>

④ 제3항의 기간까지 사회봉사명령을 완수하지 아니한 경우에는 그 기간이 종료된 날의 다음 날에 견책처분을 받은 것으로 본다.

제48조(의결통보 및 집행) ① 징계위원회가 징계의결을 한 때에는 7일 이내에 징계의결 결과를 원장에게 보고하여야 하며, 원장은 징계의결 결과에 대해 이의가 있는 경우에는 1회에 한해 재의결을 요구할 수 있다.

② 원장은 제1항에 따라 보고받은 사항에 이의가 없는 경우에는 그 결과를 해당 직원에게 서면으로 통보하고, 10일 이내에 이를 집행하여야 한다.

<전문개정 2016. 12. 19.>

제49조(재심청구) ① 직원이 징계처분을 받고 그 처분에 이의가 있을 때에는 징계통지를 받은 날로부터 15일 이내에 징계위원회에 재심을 청구할 수 있다.

② 재심의 청구가 있을 때에는 접수한 날로부터 15일 이내에 심의하여 그 결과를 징계의결요구권자 및 청구자에게 통지하여야 한다.

다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 15일 이내로 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 재심의 청구는 1회에 한정한다. <개정 2018. 4. 9.>

제50조(손해배상과 징계처분과의 관계) ① 직원이 고의 또는 과실로 의료중재원에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 배상하여야 한다.

② 징계처분을 받은 사람이 의료중재원에 끼친 손해에 대하여는 징계처분에 따라 그 배상책임이 면제되지 않는다. <개정 2018. 4. 9.>

제51조(징계 등 처분기록의 말소) ① 징계처분을 받은 직원이 다음 각 호의 하나에 해당하는 때에는 해당직원의 인사기록카드에 등재된 징계처분의 기록을 말소하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과한 때.
다만, 징계처분을 받고 그 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 때에는 각각의 징계처분에 대한 해당기간을 합산한 기간이 경과하여야 한다.

가. 정직 : 7년

나. 감봉 : 5년

다. 견책 : 3년

2. 법원 또는 노동위원회의 징계처분 무효 또는 취소 판결이나 결정이 확정된 때

② 직위해제 처분을 받은 직원이 다음 각 호의 하나에 해당하는 때에는 해당 직원의 인사기록카드에 등재된 직위해제 처분의 기록을 말소하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 직위해제처분의 종료일로부터 2년이 경과한 때. 다만, 직위해제 처분을 받고 그 집행이 종료된 날로부터 2년이 경과하기 전에 다른 직위해제 처분을 받은 때에는 각 직위해제 처분마다 2년을 가산한 기간이 경과하여야 한다.

2. 법원 또는 노동위원회의 직위해제처분 무효 또는 취소 판결이나 결정이 확정된 때

③ 견책에 해당하는 비위를 감경하여 불문으로 경고조치를 받은 직원이 경고조치일로부터 1년이 경과할 때에는 당해 직원의 인사기록카드에 등재된 불문경고의 기록을 말소하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기록의 말소는 인사기록카드상의 해당 처분기록 위에 말소된 사실을 표기하는 방법에 따른다. 다만, 제1항제2호 및 제2항제2호에 해당되고, 그 해당 사유발생일 이전에 징계 또는 직위해제 처분을 받은 사실이 없는 때에는 해당 사실이 나타나지 않도록 인사기록카드를 재작성해야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

제52조(징계 절차 등) 징계 절차, 징계양정의 기준 등 징계와 관련한 그 밖의 필요한 세부적인 사항은 원장이 정하는 바에 따른다. <개정

2018. 4. 9.>

제8장 신분보장

제53조(의사에 반한 신분조치) 직원은 형의 선고, 징계처분 또는 이
규정이 정하는 바에 따르지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·강
임 또는 면직 당하지 아니한다. <개정 2018. 4. 9.>

제54조(당연 퇴직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경
우 당연 퇴직한다.

1. 삭제 <2018. 4. 9.>
2. 제61조에 규정된 정년에 도달하는 경우
3. 사망하는 경우

② 제1항제3호의 사유로 당연퇴직하게 되는 경우 퇴직일은 그 다음
날이 되고, 제1항제2호의 경우는 제61조제2항에 규정된 날에 각각
당연 퇴직한다. <개정 2018. 4. 9.>

제55조(명예퇴직 등) ① 만20년 이상 의료중재원에서 재직한 직원으
로서 제61조에 따른 정년 잔여기간이 1년 이상인 직원은 자진하여
명예 퇴직할 수 있다. 다만, 의료중재원의 조직, 직제의 변경 등 원
장이 특별히 필요하다고 인정하는 사유가 있는 때에는 보건복지부

장관의 승인을 받아 명예퇴직기준을 완화하여 한시적 명예퇴직을 실시할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

② 근속년수가 1년 이상 20년 미만인 직원은 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직 또는 과원 되었을 때에 그 폐직 또는 과원된 날로부터 1년 이내에 자진하여 조기 퇴직할 수 있으며, 이 경우 조기퇴직한 직원에 대하여는 보수규정이 정하는 바에 따라 조기퇴직수당을 지급할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 제1항에 따른 명예퇴직신청자 중 다음 각 호의 하나에 해당하는 사람은 명예 퇴직할 수 없다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 임원으로 임명되어 퇴직하는 사람 <개정 2018. 4. 9.>
2. 제18조의 규정에 따른 계약기간 중에 퇴직하는 사람 <개정 2018. 4. 9.>
3. 퇴직신청일 현재 징계의결요구중인 사람 <개정 2018. 4. 9.>
4. 퇴직신청일 현재 징계처분, 직위해제 중에 있는 사람 <개정 2018. 4. 9.>
5. 사망 또는 정년퇴직하는 사람 <개정 2018. 4. 9.>
6. 기타 인사위원회에서 명예퇴직이 부적절하다고 의결한 사람 <개정 2018. 4. 9.>

④ 제1항에 따른 퇴직은 본인의 신청에 따라 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 정한다. <개정 2018. 4. 9.>

⑤ 제4항에 따라 명예 퇴직하는 직원에 대하여는 「보수 규정」에서 정하는 바에 따라 별도의 명예퇴직수당을 지급할 수 있다. <개정

2018. 4. 9.>

제56조(직권면직) ① 직원이 다음 각 호의 하나에 해당할 때에는 원장은 인사위원회의 심의를 거쳐 직권으로 면직시킬 수 있다. 다만, 제2호에 해당하는 경우에는 제45조에 따른 진술절차 및 징계위원회의 심의를 거쳐 행한다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 업무상 부상 또는 질병의 사유로 휴직된 직원이 2년이 경과하여도 완치되지 아니하여 「근로기준법」 제84조에 따른 일시보상을 받은 때 <개정 2018. 4. 9.>
2. 직위해제 중에 있는 사람이 그 기간 중 직무수행능력, 근무성적 또는 근무태도의 향상을 기대하기 어렵다고 인정되어 직위를 부여받지 못한 때 <개정 2018. 4. 9.>
3. 근무성적 평정결과 3회 이상 연속하여 근무성적평정에 따른 최하위 등급으로 평가되었을 때
4. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직 또는 과원이 되었을 때 <개정 2018. 4. 9.>
5. 휴직기간의 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
6. 징병검사, 입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 이유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 직원이 군복무 중 군무를 이탈하였을 때 <개정 2018. 4. 9.>

7. 해당 직군에서 직무를 수행하는데 필요한 면허 또는 자격의 효력이 없어지거나 취소되어 담당직무를 수행할 수 없게 된 때 <개정 2018. 4. 9.>
 8. 삭제 <2018. 4. 9.>
 9. 영리를 목적으로 타 업에 종사하였을 때
 10. 연속하여 10일 이상 무단결근 하였을 때 <개정 2016. 12. 19.>
 11. 1년 이내에 2회 이상 정직 또는 감봉처분을 받은 때
 12. 채용비위, 성비위 등 기타 사유로 인하여 검찰에 의해 기소되었을 때 <신설 2018. 4. 9.> <개정 2020. 6. 25.>
 13. 부정한 방법으로 임용되었을 때 <신설 2018. 4. 9.>
 14. 제13조제1호부터 제4호 및 제6호부터 제12호에 해당하게 되는 경우. 다만, 교통사고로 금고 이상형의 집행유예를 받은 사람에 대하여는 그러하지 아니한다. <신설 2018. 4. 9.> <개정 2019. 8. 22.>
- ② 원장은 제1항제13호에 따라 부정한 방법으로 임용되었으나 부정에 직접 가담하지 아니한 사람을 면직시킬 경우에는 필요시 징계위원회의 동의를 거칠 수 있다. <신설 2018. 4. 9.>
 - ③ 제1항제4호에 따라 직원을 면직시킬 때에는 「근로기준법」에서 정한 기준 및 절차 등에 따라 실시하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>
 - ④ 제1항제5호에 따른 직권면직일은 휴직기간의 만료일의 다음날 또는 휴직사유의 소멸일의 다음날로 한다. <개정 2018. 4. 9.>

제57조(의원면직) ① 직원이 그 직을 사직하고자 할 때에는 퇴직예정
일 1개월 전에 별지 제5호서식에 따른 사직원을 제출하여 원장의
승인을 받아야 한다. 다만, 긴급한 사유나 직무수행에 차질이 없다
고 인정되는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다. <개정 2014. 3.
13., 2018. 4. 9.>

② 원장은 제1항에 따라 의원면직을 신청한 직원이 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.
<개정 2016. 3. 9., 2018. 4. 9.>

1. 금품수수 등 복무규정을 위반하였다는 이유로 수사 또는 재판이
진행 중인 때 <신설 2016. 3. 9.>

2. 감사 관련 기관에서 조사 중 또는 감사결과 중징계처분이 요구된
때 <신설 2016. 3. 9.>

3. 성희롱 등으로 인한 조사 중 또는 조사결과 징계처분이 요구된
때 <신설 2016. 3. 9.>

③ 제2항에 따라 면직이 제한된 사람에 대하여는 해당 직무에서 배
제할 수 있고, 수사 결과 등에 따라 그에 상응하는 징계를 한다.
<신설 2014. 3. 13.> <개정 2018. 4. 9.>

제58조(휴직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 원
장은 본인의 의사에 불구하고 소정기간 휴직을 명하여야 한다.

1. 「병역법」에 따른 군복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 때에는 징집 또는 소집일로부터 전역 후 10일까지 <개정 2018. 4. 9.>
2. 「복무규정」에 따른 병가를 사용하고도 업무를 담당할 수 없을 때에는 1년 이내. 다만, 직무상 질병·부상으로 180일간의 병가를 사용한 후에도 계속 업무를 담당할 수 없을 때에는 「산업재해보상보험법」에 따른 산재요양승인 종료 시까지 <개정 2018. 4. 9.>
3. 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때에는 1년 이내
4. 천재지변 또는 전지사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 되었을 때에는 3개월 이내
5. 국회나 지방의회 의원으로 선출되었을 때에는 임기 개시일 부터 임기만료일까지
6. 기타 법률에 따른 업무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때에는 법률에서 정한 기간 <개정 2018. 4. 9.>

② 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에 원장은 소정기간 휴직을 명할 수 있다. 단, 제4호의 사유로 육아휴직을 신청하는 경우 「남녀 고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률(이하 「남녀고용평등법」이라 한다)」에 따른 최초 사용기간에 대해서는 휴직을 허용하여야 한다. <개정 2018. 4. 9., 2019. 8. 22., 2019. 12. 18., 2025. 8. 25.>

1. 부상이나 질병으로 장기간 직무를 수행할 수 없을 때

2. 의료중재원 업무와 관련이 있는 분야의 국내외 연수(국외유학 포함)를 하고자 할 때에는 2년 이내. 다만, 학위취득 등 부득이한 경우에는 2년의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>
 3. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀, 조부모, 손자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요하다고 인정될 때에는 1년 이내이며, 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다. 다만, 직원 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 등 「남녀고용평등법 시행령」으로 정하는 경우는 허용을 제외한다.<개정 2019. 12. 18.>
 4. 임신 중인 여성 직원이 모성을 보호하거나 직원이 만 8세 이하의 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 휴직을 원할 때에는 3년 이내 최대 3회에 한해 분할 사용할 수 있다. 다만, 육아휴직을 시작하려는 날(이하 “휴직 개시일”이라 한다)의 전날까지 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 직원의 경우에는 육아휴직을 신청할 수 없다. <개정 2014. 3. 13., 2019. 8. 22., 2020. 12. 21., 2022. 12. 19., 2025. 8. 25.>
 5. 초과인력 해소 등을 위해 필요하고 본인이 무급휴직을 원할 때에는 2년 이내
 6. 기타 일신상의 사유로 직무를 수행할 수 없을 때
- ③ 휴직자는 휴직기간 중 거주지 변동 등의 사유가 있을 때에는 의료중재원에 그 사실을 알려야 한다.

④ 제2항의 휴직을 원하는 직원은 별지 제6호 서식에 따른 휴직원을 휴직 개시일 30일 전까지 제출하여야 한다. 다만, 제2항제1호, 제3호 등 휴직사유 발생을 미리 예측하기 곤란한 경우는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 7. 7.>

제58조의2(육아기 근로시간 단축) ① 원장은 제58조제2항제4호에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 대신 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 단축개시예정일의 전날까지 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 직원이 신청한 경우
2. 삭제 <개정 2020. 12. 21.>
3. 육아기 근로시간 단축을 신청한 직원의 대체인력 채용이 불가능하거나 대체 인력 채용을 위해 노력하였으나 대체인력을 채용하지 못한 경우
4. 육아기 근로시간 단축을 신청한 직원의 업무 성격상 근로시간을 분할하여 수행하기 곤란하거나 그 밖에 육아기 근로시간 단축이 정상적인 업무에 중대한 지장을 초래하는 경우

② 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 하며, 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 초과하여서는 아니 된다. 다만, 「남녀고용평등법」 제19조에 따른 육아휴직 기간 중 사

용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 두 배로 가산한 기간 이내로 한다. <개정 2019. 12. 18., 2025. 8. 25.>

③ 제1항 본문에 따라 육아기 근로시간 단축을 신청하려는 직원은 육아기 근로시간 단축을 시작하려는 날의 30일 전까지 별지 제8호 서식에 따른 육아기 근로시간 단축 신청서를 제출하여야 한다. 이 때 원장은 육아기 근로시간 단축을 신청한 직원에게 해당 자녀의 출생 등을 증명할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있다.

④ 제1항 단서에 따라 육아기 근로시간 단축을 허용하지 않은 경우 원장은 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다.

⑤ 육아기 근로시간 단축을 한 직원에 대하여 「근로기준법」 제2조 제1항제6호에 따른 평균임금을 산정하는 경우에는 육아기 근로시간 단축기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다. <신설 2019. 12. 18.>

[본조신설 2014. 7. 7.]

제58조의3(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등) 제58조의2에 따라 육아기 근로시간 단축 근무를 하는 직원은 근로조건(육아기 근로시간 단축 후 근로시간을 포함)을 원장과 서면으로 정한다.

[본조신설 2014. 7. 7.]

제58조의4(육아기 근로시간 단축의 사용기준) 직원은 제58조제2항제4호에 따른 육아휴직 분할 횟수에 상관없이 육아기 근로시간 단축을 사용할 수 있으며, 분할 사용 1회의 기간은 1개월(근로계약기간의 만료로 1개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 직원에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다. <개정 2019. 12. 18., 2025. 8. 25.>

제58조의5(가족돌봄 등을 위한 지원 및 근로시간 단축) ① 원장은 제58조제2항제3호 단서조항의 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다.

1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
2. 연장근로의 제한
3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
4. 그 밖에 사업장 사정에 맞는 지원조치

② 원장은 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가를 이유로 해당 직원을 해고하거나 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

③ 「남녀고용평등법」 제22조의2에 따른 가족돌봄휴직과 가족돌봄휴가 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 「근로기준법」 제2조제1항제6호에 따른 평균임금 산정기간에서는 제외한다.

④ 그 밖의 가족돌봄 휴직의 신청방법과 절차, 가족돌봄 등을 위한

근로시간 단축 사용 및 근로조건 등에 관한 사항은 「남녀고용평등법」에 따른다.

[본조신설 2019. 12. 18.]

제59조(휴직의 효력) ① 휴직 중인 직원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직 중인 직원은 그 휴직사유가 소멸한 경우에는 소멸한 날부터 30일 이내에, 휴직기간이 만료될 경우에는 특별한 사유가 없는 한 만료일 15일전까지 별지 제7호서식에 따른 복직원을 제출하여야 한다. <개정 2014. 3. 13., 2018. 4. 9.>

③ 제2항에 따라 복직 신고한 직원에 대하여 원장은 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 복무를 명하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

제60조(직위의 해제) ① 원장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 사람에 대하여는 인사위원회의 의결을 거쳐 직위를 해제할 수 있다. <개정 2018. 4. 9.>

1. 제42조제3항에 해당하는 중징계의결 요구 중에 있는 사람 <개정 2018. 4. 9.>

2. 형사사건으로 기소된 사람. 다만, 약식으로 청구된 사람은 제외한다. <개정 2018. 4. 9.>

3. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적 또는 근무태도가 극히

불량한 사람 <개정 2018. 4. 9.>

4. 제20조제3항제5호에 따라 직위 또는 임무를 부여받지 아니한 기간

이 지났음에도 그 사유가 소멸되지 아니한 사람 <개정 2018. 4. 9.>

5. 직무 관련 금품비위, 성 관련 비위행위 등으로 인하여 감사원 및

검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 사람 <신설 2017.

11. 17.>

② 제1항에 따라 직위를 해제한 경우 그 사유가 소멸된 때에는 원장은 지체 없이 직위를 부여하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

③ 제1항제3호 및 제4호에 따라 직위 해제된 사람에 대하여는 3개월 이내의 기간을 정하여 대기를 명하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

④ 제3항에 따라 대기명령을 받은 사람에 대하여는 원장은 근무수행능력회복이나 근무성적향상, 근무태도개선 등을 위한 교육훈련 또는 특별한 업무나 연구과제 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

<개정 2018. 4. 9.>

⑤ 제1항에 따른 직위해제의 경우에는 별지 제4호서식의 “직위해제 처분사유설명서”를 해당 직원에게 교부하여야 한다. <개정 2018. 4. 9.>

⑥ 직위해제 처분을 받은 직원이 직위해제처분에 이의가 있을 때에는 “직위해제처분사유설명서”를 받은 날로부터 10일이내에 인사위원회에 재심을 청구할 수 있다.

⑦ 재심의 청구가 있을 때에는 “징계위원회”의 재심처리에 준하여 처리 후 그 결과를 청구자에게 통지하여야 한다.

제61조(정년) ① 직원의 정년은 만 60세로 한다.

② 직원은 그 정년에 달한 날이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일에, 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일에 각각 당연 퇴직한다.

③ 삭제 <2016. 12. 19.>

제9장 기 타

제62조(개방형 직위) ① 원장은 전문성이 특히 요구되거나 효율적인 업무추진을 위하여 의료중재원 내부 또는 외부에서 적격자를 임용할 필요가 있는 직위에 대하여는 이를 개방형 직위로 지정하여 운용할 수 있다.

② 개방형 직위의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 별도로 정한다.

제63조(인사기록) 원장은 직원의 경력, 근무상황 및 기타 인사관리상의 제반기록을 작성 유지하여야 한다.

제64조(시행규칙) 이 규정의 시행을 위해 그 밖에 필요한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.

부 칙 <2012. 4. 9.>

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 4월 9일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 법 부칙 제2조의 규정에 의한 “설립준비위원회” 및 보건복지부장관이 법인설립 준비행위를 위해 구성한 “한국의료 분쟁조정중재원설립추진단”이 이 규정의 시행 전 채용한 직원은 의료중재원이 채용한 것으로 본다.

② 제1항에 의하여 채용된 직원은 규정 제16조제1항 단서에 의하여 수습기간을 면제한다.

부 칙 <2012. 9. 14.>

이 규정은 이사회의 의결을 거친 후 보건복지부장관의 승인을 받은 날 부터 시행한다.

부 칙 <2014. 3. 13.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2014. 7. 7.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2014. 11. 25.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2016. 3. 9.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2016. 12. 19.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2017. 11. 17.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2018. 4. 9.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2018. 11. 21.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2019. 7. 4.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2019. 8. 22.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2019. 12. 18.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2020. 6. 25.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2020. 12. 21.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2022. 12. 19.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2023. 2. 28.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2023. 7. 3.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 27.>

이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받은 날
부터 시행한다.

부 칙 <2025. 8. 25.>

제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 거쳐 보건복지부장관의
승인을 받은 날부터 시행한다. 다만, 제58조제2항제4호, 제58조의2조2
항에 관한 개정규정은 2025년 2월 23일부터 적용한다.

제2조(육아휴직에 관한 적용례) 제58조제2항제4호의 개정규정은 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따른 육아휴직을 사용하였거나 사용중인 근로자에게도 적용한다.

제3조(육아기 단축근로에 관한 적용례) 제58조의4의 개정규정은 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따른 육아기 근로시간 단축을 허용받아 사용 중인 경우에도 적용하되, 부칙 제1조 단서에 따른 시행일 이후 남아있는 육아휴직 기간에 대해서만 적용한다.

[별표 1] <개정 2012. 9. 14., 2018. 4. 9., 2019. 8. 22., 2023.7.3.>

채용자격 기준표

1. 1급 및 2급

급별	경력 및 자격기준
1급	1. 국가 또는 지방공무원 3급직으로 재직하였거나 4급직으로 5년 이상 재직한 사람 2. 공공기관에서 1급직 이상으로 재직하였거나 2급직으로 5년 이상 재직한 사람 3. 4년제 정규대학의 정교수 이상의 직에 재직한 사람 4. 변호사 자격이 있는 사람으로서 10년 이상 법조 경력이 있거나 또는 공인회계사 자격 취득 후 관련분야에서 10년 이상 실무경력이 있는 사람 5. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 12년 이상 실무경력이 있는 사람 6. 의사·치과의사 및 한의사 면허 취득 후 10년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람 7. 약사·한약사 면허 취득 후 12년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 12년 이상 종사한 경력이 있는 사람 8. 간호사 면허 취득 후 국공립병원 또는 종합병원 이상 보건의료기관에서 17년 이상 재직한 사람 9. 기타 전항과 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
2급	1. 국가 또는 지방공무원 4급직으로 재직하였거나 5급직으로 5년 이상 재직한 사람 2. 공공기관에서 2급직으로 재직하였거나 3급직으로 5년 이상 재직한 사람 3. 4년제 정규대학의 부교수 이상의 직에 재직한 사람 4. 변호사 자격이 있는 사람으로서 6년 이상 법조 경력이 있거나 또는 공인회계사 자격 취득 후 관련분야에서 6년 이상 실무경력이 있는 사람 5. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 8년 이상 실무경력이 있는 사람 6. 의사·치과의사 및 한의사 면허 취득 후 6년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 6년 이상 종사한 경력이 있는 사람 7. 약사·한약사 면허 취득 후 8년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 8년 이상 종사한 경력이 있는 사람 8. 간호사 면허 취득 후 국공립병원 또는 종합병원 이상 보건의료기관에서 13년 이상 재직한 사람 9. 기타 전항과 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람

2. 일반직

급별	경력 및 자격기준
3급	1. 국가 또는 지방공무원 5급직으로 재직하였거나 6급직으로 5년 이상 재직한 사람 2. 공공기관에서 3급직으로 재직하였거나 4급직으로 5년 이상 재직한 사람 3. 4년제 정규대학의 조교수 이상의 직에 재직한 사람 4. 임용예정 분야에 7년 이상의 실무경력이 있는 사람 5. 기타 전항과 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
4급	1. 국가 또는 지방공무원 6급직으로 재직하였거나 7급직으로 5년 이상 재직한 사람 2. 공공기관에서 4급직으로 재직하였거나 5급직으로 5년 이상 재직한 사람 3. 임용예정 분야에 5년 이상의 실무경력이 있는 사람 4. 기타 전항과 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
5급	1. 국가 또는 지방공무원 7급직으로 재직하였거나 8급직으로 3년 이상 재직한 사람 2. 공공기관에서 5급직으로 재직하였거나 6급직으로 3년 이상 재직한 사람 3. 임용예정 분야에 3년 이상의 실무경력이 있는 사람 4. 기타 전항과 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
6급	1. 국가 또는 지방공무원 8급 또는 9급직으로 재직한 사람 2. 공공기관에서 6급직으로 재직한 사람 3. 삭제 <2018. 4. 9.> 4. 채용예정 분야에 적합하다고 인정되는 사람

3. 전문직 - 심사관

급별	경력 및 자격기준
가급	1. 변호사 자격이 있는 사람으로서 3년 이상 법조경력이 있는 사람 2. 공인회계사 자격 취득 후 관련 분야에서 3년 이상 실무경력이 있는 사람 3. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 사람 4. 법률에 따라 설립된 분쟁해결 기관이나 기구의 의료중재원 상당직급으로 조정·중재 관련 분야에서 4년 이상 실무경력이 있는 사람 5. 기타 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
나급	1. 변호사 또는 공인회계사의 자격이 있는 사람 2. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 3년 이상 실무경력이 있는 사람 3. 법률에 따라 설립된 분쟁해결 기관이나 기구의 의료중재원 상당직급으로 조정·중재 관련 분야에서 3년 이상 실무경력이 있는 사람 4. 기타 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
다급	1. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 1년 이상 실무경력이 있는 사람 2. 법률에 따라 설립된 분쟁해결 기관이나 기구의 의료중재원 상당직급으로 조정·중재 관련 분야에서 2년 이상 실무경력이 있는 사람 3. 기타 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람

4. 전문직 - 조사관

급별	경력 및 자격기준
가급	1. 의사·치과의사 및 한의사 면허 취득 후 3년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 2. 약사·한약사 면허 취득 후 5년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람 3. 간호사 면허 취득 후 국·공립병원 또는 종합병원 이상 보건의료기관에서 10년 이상 재직한 사람 4. 의료기사·의무기록사 면허 취득 후 국·공립병원 또는 종합병원 이상 보건의료기관에서 10년 이상 재직한 사람 5. 변호사 자격이 있는 사람으로서 3년 이상 법조경력이 있는 사람 6. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 사람 7. 법률에 따라 설립된 분쟁해결 기관이나 기구의 의료중재원 상당직급으로 조정·중재 관련 분야에서 4년 이상 실무경력이 있는 사람 8. 간호사 면허 취득 후 국·공립병원 또는 종합병원 이상 보건의료기관에서 3년 이상 근무한 경력과 사회보험관련기관에서 심사관련 분야의 4급직 이상으로 7년 이상 재직한 사람 9. 기타 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
나급	1. 의사·치과의사 및 한의사 면허 취득한 사람 2. 약사·한약사 면허 취득 후 3년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 3. 간호사 면허 취득 후 보건의료기관에서 6년 이상 재직한 사람 4. 의료기사·의무기록사 면허 취득 후 국·공립병원 또는 종합병원 이상 보건의료기관에서 6년 이상 재직한 사람 5. 변호사 자격이 있는 사람 6. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 3년 이상 실무경력이 있는 사람 7. 법률에 따라 설립된 분쟁해결 기관이나 기구의 의료중재원 상당직급으로 조정·중재 관련 분야에서 3년 이상 실무경력이 있는 사람 8. 간호사 면허 취득 후 사회보험관련기관에서 심사관련 분야의 4급직 이상으로 2년 이상 재직한 사람 9. 기타 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람
다급	1. 약사·한약사 면허 취득 후 1년 이상 보건의료기관에 재직했거나 의료업무에 1년 이상 종사한 경력이 있는 사람 2. 간호사 면허 취득 후 보건의료기관에서 3년 이상 재직한 사람 3. 의료기사·의무기록사 면허 취득 후 보건의료기관에서 3년 이상 재직한 사람 4. 법학 및 보건학 관련 학문 분야에서 석사학위 이상 취득한 사람으로서 관련 분야에서 1년 이상 실무경력이 있는 사람

급별	경력 및 자격기준
	5. 법률에 따라 설립된 분쟁해결 기관이나 기구의 의료중재원 상당직급으로 조정·중재 관련 분야에서 2년 이상 실무경력이 있는 사람 6. 간호사 면허 취득 후 사회보험관련기관에서 심사관련 분야의 5급직 이상으로 2년 이상 재직한 사람 7. 기타 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 사람

[별표 2]

경 력 환 산 기 준 표

1. 일반직, 전문직

구 분	경 력	환산율
1	1. 국가공무원법 제2조 및 지방공무원법 제2조에 규정된 공무원으로 근무한 경력 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 공공기관에서 정규직으로 근무한 경력 3. 국공립학교교직원으로 근무한 경력 4. 법률에 따라 설립된 분쟁해결 기관이나 기구에서 의료사고 피해자 구제 및 의료분쟁 조정·중재 업무와 관련되는 분야에서 근무한 경력 5. 판사, 검사 또는 변호사·회계사의 자격이 있는 자로서 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 그 밖의 법인 또는 개인사무소에서 법률·회계에 관한 사무에 종사한 경력 6. 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사, 간호사, 의료기사, 의무기록사의 면허 취득 후 보건의료기관에서 관련 업무에 종사한 경력 7. 군경력	100%
2	1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 공공기관에서 비정규직으로 근무한 경력 2. 사립학교교직원으로 근무한 경력 3. 대학 및 연구기관에서 상임 또는 정규직으로 근무한 경력 4. 국가공무원 및 지방공무원의 고용직 공무원 경력	80%
3	1. 주식회사 등의 기업체 경력 2. 사회단체 또는 일반법인체 경력 3. 대학 및 기업체 등에서 연구직으로 근무한 경력 4. 국가공무원 및 지방공무원의 임시직 공무원 경력	70%
기타	1. 2개 이상의 경력이 중복되는 경우에는 그 중 유리한 경력 하나만을 인정한다.	

	2. 이 기준에 예시되지 않은 경력에 대하여는 해당직무, 기관의 규모, 성격과 근무 경력의 내용 정도에 따라 이 기준을 참작하여 인사위원회의 의결을 거쳐 비율을 정한다. 3. 경력연수를 산정하기 위하여 필요한 경우에는 당해 직원이 전에 근무하였던 기관 또는 사업장의 장에게 당해 직원의 전력을 조회할 수 있다. 다만, 「정부조직법」에 의한 중앙행정기관 및 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관에서 근무한 경력은 채용 시 제출한 경력증명서로 전력조회를 갈음할 수 있다. 4. 기관 또는 사업장의 폐업, 합병, 기타 이와 유사한 사유로 제3호에 의한 전력조회를 실시할 수 없거나 전력조회 회신 결과가 없는 경우에는 건강보험 등 사회보험 자격취득증명, 소득세 납부증명 등 공적자료에 의하여 경력연수를 산정한다. 5. 경력연수의 계산은 월단위로 하고 1개월 미만은 산입하지 아니한다.	
--	--	--

[별지 제1호서식]

의 결 서

심의종별			
심의대상			
1. 주문 : 2. 제안사유 : 3. 의결사항 : 첨부 : 회의록			
인사규정 제7조에 따라 위원회에서 의결한 사항을 명확히 하고자 각 위원이 자필로 서명함 년 월 일			
위원장		위원	
위원		위원	
위원		위원	
위원		위원	

[별지 제2호서식] <개정 2014. 11. 25., 2019. 8. 22.>

징 계 의 결 요 구 서

인 적 사 항	성 명	한 글		소 속		직위(급)	
		한 자		사 번		재직기간	
	현 주 소						
징 계 사 유							
징 계 요 구 권 자 의 견							
위와 같이 징계의결을 요구함 년 월 일 원장 (징계요구권자) (인) 징 계 위 원 회 위 원 장 귀하							

[별지 제3호서식] <개정 2019. 8. 22.>

출 석 통 지 서

인 적 사 항	성 명	한 글		소 속	
		한 자		직위(급)	
	주 소				
출 석 이 유					
출 석 일 시			년 월 일 시 분		
출 석 장 소					
유 의 사 항			①진술을 위한 출석을 원하지 않을 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출할 것 ②사정에 의하여 서면진술을 하고자 할 때에는 징계위원회 개최일 전일까지 도착하도록 진술서를 제출할 것 ③정당한 사유서를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 않거나, 서면진술서 또는 진술권포기서 등도 제출하지 아니하는 경우에는 진술의사가 없는 것으로 인정 처리함		
인사규정 제45조의 규정에 따라 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다. 년 월 일 징 계 위 원 회 위 원 장 (인) 귀하					

(절 취 선)

진 술 권 포 기 서

인 적 사 항	성 명	한 글		소 속	
		한 자		직위(급)	
	주 소				
본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다. 년 월 일 성 명 (인) 징 계 위 원 회 위 원 장 귀하					

[별지 제4호서식] <개정 2019. 8. 22.>

직 위 해 제 처 분 사 유 설 명 서		
소 속	직 위 (직급)	성 명
주 문 : 인사규정 제60조에 따라 직위해제 처분함		
사 유 :		
비 고 : 인사규정 제60조제6항에 따라 직위해제처분에 대한 불복이 있을 때에는 본 처분사유설명서 접수일로부터 10일 이내에 심사청구를 할 수 있음		
위와 같이 처분하였기 통지함		
년 월 일		
징 계 위 원 회 위 원 장		

210mm×297mm

인쇄용지(특급)70g/m²

[별지 제5호서식] <신설 2014. 3. 13.> <개정 2019. 8. 22.>

사 직 원

소속	
직급	
성명	
사직사유	
사직일자	
관련 첨부서류	
위와 같이 사직하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 신 청 인 : (인) 부 서 장 : (인) 한국의료분쟁조정중재원장 귀하	

[별지 제6호서식] <신설 2014. 3. 13.>

휴 직 원

소 속				직 급	
직 번				성 명	
휴 직 사 유	(단, 질병으로 인한 경우는 진단서 첨부 요)				
휴 직 신 청 기 간	년 월 일부터 년 월 일까지 (년 월 일간)				
휴 직 구 분	일반()	연금납부	계속납부	복직 후 납부	
	질병() 육아() 기타()	(육아휴직만 해당)	()	()	
* 휴직 중 직원은 승급제한 및 휴직기간이 경력에 산입되지 않음을 유의하시기 바랍니다.(육아휴직 해당 없음)					
처 리 내 용					
위와 같이 휴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신 청 인 : (인) 부 서 장 : (인) 한국의료분쟁조정중재원장 귀하					

[별지 제7호서식] <신설 2014. 3. 13.>

복 직 원

소 속		직 급	
직 번		성 명	
휴 직 사 유			
휴 직 허 가 기 간	년 월 일부터 년 월 일까지 (년 월 일간)		
복 직 일			
위와 같이 휴직기간이 만료(사유가 해소)되어 복직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 신 청 인 : (인) 부 서 장 : (인) 한국의료분쟁조정중재원장 귀하			

[별지 제8호서식] <신설 2014. 7. 7.>

육아기 근로시간 단축 신청서

소 속		직 급	
사 번		성 명	
신청 내용	대상 영·유아의 성명 : 대상 영·유아의 생년월일 : 근무개시시각 및 종료시각 :		
육아기 근로시간 단축 신청기간	년 월 일부터 년 월 일까지 (월 일간)		
비 고			
「남녀 고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2에 근거하여 위와 같이 육아기 근로시간 단축을 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 : (인) 한국의료분쟁조정중재원장 귀하			